

## Manifestação Técnica V4 — PL nº 1795/2026

Órgão: SMDE | Data: maio de 2026

---

Em atenção ao ofício referente ao PL nº 1795/2026, de autoria do Vereador Salvino Oliveira, que dispõe sobre transparência e segurança em plataformas digitais de entrega, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**, com três ressalvas operacionais (síntese adversarial pró/contra, V4).

### O que o PL muda

Estabelece três pilares: transparência prévia ao entregador (distância, valor, alertas de Defesa Civil); vedação de mecanismos algorítmicos que induzam excesso de velocidade; bloqueio/alerta para entregas em áreas de alto risco. Sanção: CDC.

### Impacto econômico

O setor é estruturalmente consolidado: **2,2 milhões de trabalhadores em plataformas; 455.621 entregadores** (+18% vs 2022); renda real **+5% acima da inflação** (CEBRAP/AMOBITEC, 2025). A internalização de externalidades (opacidade contratual, incentivo algorítmico ao risco, custos públicos em áreas vulneráveis) é eficiência alocativa clássica.

### Tensão identificada pela análise adversarial

O lado CONTRA expôs **dois riscos operacionais relevantes que a V3 não capturou**: (i) definição de "área de alto risco" no art. 4º é genérica demais; (ii) o bloqueio pode produzir **redlining digital** — comunidades vulneráveis perdendo acessibilidade sob a justificativa da própria proteção. Ambos são tratáveis no regulamento, não óbice ao mérito do PL.

### Ressalvas técnicas

(i) **Critério georreferenciado** de "área de alto risco" baseado em camadas oficiais da Defesa Civil e SEOP, com revisão periódica e canal de contestação;

(ii) **Monitoramento anti-redlining** — relatório anual de cobertura territorial das plataformas por região administrativa, com gatilho de revisão se houver redução desigual de acessibilidade (ressalva nova introduzida pela síntese);

(iii) Prazo de 180 dias para adequação técnica das plataformas.

### Conclusão

A análise adversarial **mantém a posição** da V3 e **adiciona uma ressalva substantiva** (monitoramento anti-redlining), oriunda do argumento contra-enviesado. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 1795/2026.